

A PROTEÇÃO DE DADOS ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL

Medida Provisória 954/20 obrigava as empresas de telefonia a disponibilizarem ao IBGE dados como nome, números de telefone e endereços dos usuários, pessoas físicas e jurídicas "com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não presencial no âmbito de pesquisas domiciliares".

No julgamento da ADIn 6393, a ministra Rosa Weber destacou que "a MP 954/20 não apresenta mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida" e "Não se subestima a gravidade do cenário de urgência decorrente da crise sanitária nem a necessidade de formulação de políticas públicas que demandam dados específicos para o desenho dos diversos quadros de enfrentamento. O seu combate, todavia, não pode legitimar o atropelo de garantias fundamentais consagradas na Constituição".

Ministro Luiz Fux, proteção de dados diante vazamentos e fake news concluiu que "a proteção de dados pessoais e autodeterminação informativa são direitos fundamentais autônomos extraídos da garantia da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e, conseqüentemente, do princípio da dignidade da pessoa humana".

DIREITO AO ESQUECIMENTO

Em 11 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, que o chamado "direito ao esquecimento" é incompatível com a Constituição Federal. A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1010606, com repercussão geral reconhecida, envolvendo familiares de Aída Curi, vítima de um crime de grande repercussão nos anos 1950. Eles buscavam reparação pela reconstituição do caso, em 2004, no programa “Linha Direta”, da TV Globo, sem sua autorização.

O STF estabeleceu a seguinte tese:

“É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social – analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.”

HERANÇA DIGITAL

A herança digital no Brasil é um tema em evolução, com a lei ainda a ajustar a realidade da era digital. O STF (Supremo Tribunal Federal) ainda não tem decisões específicas sobre o assunto, mas as discussões e projetos de lei no Congresso Nacional apontam para a inclusão de bens digitais na herança